

(11)

**TENGKU ASHAHARINA BINTI TENGKU AHMAD
TENGKU ASHAHARITA BINTI TUNKU AHMAD YAHAYA**

lwn

TENGKU ARMAN BIN TENGKU AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Dato' Dr Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), Pada 8hb Jun 2018 Bersamaan 23 Ramadhan 1439H]

Kes No. 10000-041-0094-2017

[Permohonan Interlokutori Bantahan Awal]

Peguam Syarie Pemohon-Pemohon : *Haji Juraish bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah Associates*

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap kes Rayuan no. 10000-046-0016-2017 untuk mendapatkan perintah-perintah supaya :-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini mengenepikan atau membatalkan Notis Rayuan bertarikh 14/2/2017 yang telah difailkan oleh Responden melalui kes rayuan no. 10000-046-0016-2017 kerana tidak menepati peruntukan seksyen 139 (8) Enakmen Tatacara

Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSNS 2003];

- ii. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan agar Responden membayar kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 kos keseluruhan tindakan ini; dan
- iii. Lain-lain perintah yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Permohonan Interlokutori Bantahan Awal ini dibuat oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 terhadap kes rayuan Responden atas alasan:-

- i. ketakakuran tatacara dimana Responden telah menyampaikan Notis Rayuan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 melebihi dari tempoh yang dihadkan menurut seksyen 139 (8) ETMMSNS 2003 iaitu melebihi tempoh 14 hari daripada tarikh penghakiman kes saman no. 10400-046-0248-2015 yang diputuskan pada 7/2/2017.
- ii. Responden tidak mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa menyampaikan Notis Rayuan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 di bawah seksyen 238 (1) ETMMSNS 2003 sehingga pada tarikh bantahan awal ini difailkan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2.

[3] Responden telah menfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara pada 7/2/2017 dalam kes no. 10000-046-0016-2017.

[4] Responden telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 14/2/2017, iaitu dalam tempoh had masa pemfailan Notis Rayuan. Walau bagaimanapun, Pemohon 1 dan Pemohon 2 menyatakan Notis Rayuan ini telah tidak disampaikan kepada pihak mereka dalam tempoh had masa pemfailan yang telah ditetapkan undang-undang sebagaimana kehendak peruntukan seksyen 139 (8) tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah:-

[5] Berdasarkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon 1 dan Pemohon 2 affidavit dan hujahan yang difailkan, kami dapati isu yang perlu diputuskan adalah:-

1. Apakah tafsiran undang-undang berkenaan penyerahan salinan Notis Rayuan oleh Responden kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagaimana yang ditetapkan di dalam subseksyen 139(8) ETMMSNS 2003.

Manakala Responden, walaupun penyampaian telah disempurnakan secara penyampaian ganti, kami dapati Responden tidak menfailkan apa-apa jawapan samada melalui affidavit balasan dan penghujahan bertulisnya kecuali mengemukakan surat mohon penangguhan dan laporan daripada Pusat Perubatan Universiti Malaysia bahawa pada masa sekarang Responden mengalami masalah kesihatan (strok) dan tidak mampu menguruskan diri.

Penyerahan Notis Rayuan

[6] Kami merujuk kepada subseksyen 139(4) ETMMSNS 2003 iaitu:-

“Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana keputusan itu yang dirayukan.”

Berdasarkan fakta kes, Responden telah memfailkan Notis Rayuan 14/2/2017, iaitu dalam tempoh had masa pemfailan Notis Rayuan. Ini bermakna Notis Rayuan telah difailkan secara teratur oleh Responden berdasarkan subseksyen 139(4) di atas.

[7] Setelah Notis Rayuan difailkan secara teratur, berapakah lama tempoh masa yang sewajarnya diambil oleh pihak Perayu (Responden dalam kes ini) untuk menyampaikan dan menyerahkan Notis Rayuan kepada pihak Responden (Pemohon 1 dan Pemohon 2)? Untuk menjawab persoalan ini, kami merujuk kepada peruntukan penyampaian Notis Rayuan kepada Responden, iaitu subseksyen 139 (8) ETMMSNS 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut:-

“Notis Rayuan hendaklah disampaikan oleh Perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada peguam syarie masing-masing”.

[8] Persoalan seterusnya adalah apakah yang dimaksudkan Notis Rayuan hendaklah disampaikan “dalam masa yang dihadkan” di dalam subseksyen

139(8) di atas? Kami merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee @ Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob*, Kes Mal (Rayuan) No.10000-017-0022-2011, (belum dilaporkan). Di dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah menafsirkan “dalam masa yang dihadkan” di dalam sub seksyen 139(8) ETMMSNS 2003, bahawa:-

“...had masa penyerahan notis rayuan kepada Responden adalah dalam tempoh had masa bagi pemfailan notis rayuan, iaitu dalam tempoh 14 hari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara yang ditetapkan dalam subseksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.”

[9] Kami juga bersetuju dengan hujah Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang merujuk kepada dua keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah menggunakan tafsiran yang sama iaitu *Hamidah Bt. Elias lwn Sabariah Bee Bt. Abdul Karim Dan Khairunnisa Bt. Ahmad*, Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0021-2014 (Permohonan Interlokutori Untuk Mengenenepikan /Membatalkan Notis Rayuan Dan/Atau Rekod Rayuan) JH 40 Bhg 1 (1436H) ms 109 dan dalam kes *Krisna Handajani lwn. Azian bt. Omar*, Kes no.10000-017-0018-2011 JH 37 Bhg 2 (1435H) ms 229 sepertimana berikut:-

“had masa bagi penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden, iaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah dan ianya merupakan peruntukan mandatori untuk dipatuhi.”

[10] Berdasarkan tafsiran yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah di dalam ketiga-tiga kes yang dirujuk, kami juga berpendapat frasa "*dalam tempoh had masa bagi pemfailan rayuan*" adalah membawa maksud selepas Notis Rayuan difailkan ke Mahkamah, Responden hendaklah menyampaikan Notis Rayuan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 dan penyampaian tersebut hendaklah dibuat oleh Perayu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Bicara yang dirayu. Ianya adalah mandatori. Di dalam kes ini, keputusan Mahkamah Bicara adalah pada 7/2/2017 maka penyerahan Notis Rayuan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 hendaklah dibuat pada atau sebelum 20/2/2017.

[11] Kami merujuk kepada Affidavit Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang mendeposkan bahawa mereka telah disampaikan atau diserahkan Notis Rayuan diluar tempoh had masa 14 hari sebagaimana yang ditetapkan oleh Enakmen tersebut. Perenggan 6 Affidavit tersebut menyatakan bahawa Notis rayuan tersebut telah diserahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 melalui kiriman pos dan diterima pada 8/3/2017 (rujuk ekshibit T-3) iaitu kelewatan selama 16 hari.

[12] Dapatan kami Responden dalam hal ini tidak ada membuat apa-apa permohonan melanjutkan tempoh masa sehingga permohonan Interlokutori Bantahan Awal ini difailkan. Oleh yang demikian, fakta yang kami perlu terima adalah bahawa Notis Rayuan telah di sampai serahkan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 melebihi tempoh 14 hari sebagaimana kehendak undang-undang.

[13] Selanjutnya kami ingatkan berhubung apakah keterangan yang membuktikan bahawa Notis Rayuan telah disampaikan kepada Pemohon 1 dan

Pemohon 2? Kami sekali lagi merujuk kepada panduan berkenaan penyampaian Notis Rayuan dalam kes *Krisna Handajani lwn. Azian bt. Omar (supra)* yang mana Mahkamah menyatakan;

“... kami perlu memberikan panduan di sini bahawa apabila penyampaian Notis Rayuan kepada pihak Responden amat penting, maka pihak Pendaftar hendaklah memastikan Afidavit Penyampaian secara Kediri atau Afidavit Penyampaian Ganti (setelah mendapat kebenaran Mahkamah) difailkan. Jika tiada Afidavit Penyampaian, maka pihak Pendaftar hendaklah mengguna pakai proses membatalkan rayuan yang ditetapkan oleh Arahan Amalan No.12 Tahun 2004. Pada pemerhatian kami Arahan Amalan tersebut hanya diguna pakai terhadap kegagalan pemfailan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan. Maka bermula hari ini Arahan Amalan itu juga hendaklah terpakai kepada kegagalan memfailkan Afidavit Penyampaian Notis Rayuan yang mana penyampaian tersebut hendaklah mengikut Enakmen Tatacara Mal.”

Berdasarkan panduan ini, kami merujuk kepada peruntukan subseksyen 41(1) ETMMSNS 2003 yang menggariskan cara penyampaian:-

Seksyen 41. Cara penyampaian

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah disampaikan ke diri, dan hendaklah dilaksanakan dengan menyerahkan saman atau dokumen lain itu, atau dengan mengemukakanannya untuk diperiksa dan menyerahkan satu salinan saman atau dokumen lain itu, kepada orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), suatu salinan yang mengandungi meterai Mahkamah dan tandatangan Pendaftar hendaklah disifatkan sebagai suatu saman atau dokumen asal.

(3) Penyampaian sesuatu saman atau dokumen lain hendaklah dilaksanakan oleh pegawai Mahkamah atau mana-mana orang lain.

Mahkamah Rayuan di dalam kes Krisna Handajani di atas telah menafsirkan bahawa “dokumen lain” tersebut adalah termasuk Notis Rayuan. Kami bersetuju dengan tafsiran tersebut. Maka apabila Notis Rayuan perlu disampaikan Kediri Pemohon 1 dan Pemohon 2, bukti penyampaian hendaklah difailkan mengikut seksyen 49 Enakmen yang sama.

Seksyen 49. Bukti penyampaian

(1) Penyampaian saman atau dokumen lain boleh, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya, dibuktikan melalui afidavit orang yang melaksanakan penyampaian itu dan, jika penyampaian itu adalah ke diri dan orang yang kepadanya saman atau dokumen lain itu hendak disampaikan tidak dikenalnya sendiri, melalui afidavit orang yang mengecamkan orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan.

(2) Orang yang kepadanya saman atau dokumen itu disampaikan hendaklah menandatangani suatu pengakuteraan penyampaian, tetapi keengganan atau ketakupayaannya menandatangani sedemikian tidaklah akan menjejaskan keesahan penyampaian itu.

Oleh yang demikian, setiap Notis Rayuan yang telah disampaikan oleh Responden kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2, Responden hendaklah memfailkan Afidavit Penyampaian ke Mahkamah bagi mematuhi kehendak peruntukan seksyen 49 di atas.

[14] Berdasarkan keterangan yang dikemukakan kepada kami di dalam kes ini, kami bersetuju fakta yang dinyatakan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 bahawa Notis Rayuan telah tidak disampaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Tinggi Syariah kerana tiada sebarang bukti penyampaian juga dikemukakan oleh Responden kepada kami bahawa dokumen tersebut telah dibuat penyampaian dalam tempoh masa yang ditetapkan.

[15] Seterusnya kami membangkitkan persoalan, apakah Pemohon 1 dan Pemohon 2 akan diprejudiskan akibat kegagalan menerima Notis Rayuan dalam tempoh masa yang dihadkan di dalam subseksyen 139(8) di atas. Kami berpendapat bahawa kegagalan ini akan mendatangkan prejudis kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2. Ini adalah kerana apabila diteliti tujuan penyampaian Notis Rayuan tersebut, iaitu bagi membolehkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 memfailkan Notis Rayuan Balas mengikut seksyen 140 ETMMSNS 2003 yang menetapkan sebagaimana yang berikut:-

“Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh, dalam masa tujuh hari dari tarikh penyampaian notis rayuan itu kepadanya, memfailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan dan menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah”.

[16] Berdasarkan seksyen 140 di atas, jelas bahawa Pemohon 1 dan Pemohon 2 boleh memfailkan rayuan balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyampaian. Tanpa mengetahui bila ia diserahkan, sudah pasti menyebabkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 terlepas peluang untuk memfailkan Notis Rayuan Balas. Atas sebab ini kami berpandangan penyampaian Notis Rayuan adalah amat penting supaya

Pemohon 1 dan Pemohon 2 dapat mengetahui bilakah tarikh terakhir mereka boleh memfailkan Notis Rayuan Balas.

[17] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa kegagalan Responden menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam tempoh had masa merupakan kecacatan kepada prosiding rayuan ini. Pada peringkat ini kecacatan tersebut tidak mampu untuk dibaik pulih melainkan Responden memohon pelanjutan tempoh masa penyerahan notis rayuan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2. Malangnya, tiada permohonan sedemikian telah difailkan oleh Responden.

[18] Berdasarkan affidavit dan hujahan yang dikemukakan, kami berpendapat bahawa apa-apa remedi kepada Perayu berkaitan ketidakpatuhan yang berlaku dalam penyampaian Notis Rayuan ini tidak dapat dipertimbangkan mengikut seksyen 5 dan seksyen 6 ETMMSNS 2003.

Kos Ditanggung Oleh Responden

[19] Pemohon 1 dan Pemohon 2 berhujah bahawa kos wajar dikenakan ke atas Responden kerana tindakan Responden dalam memulakan prosiding rayuan dan kemudiannya membiarkan tidak aktif yang telah menyusahkan dan menyebabkan kerugian kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2.

[20] Dalam hal ini, kami sekali lagi merujuk kepada surat yang dihantar melalui emel oleh wakil Responden yang menyatakan bahawa pada masa sekarang Responden mengalami masalah kesihatan. Kami berpuas hati dan

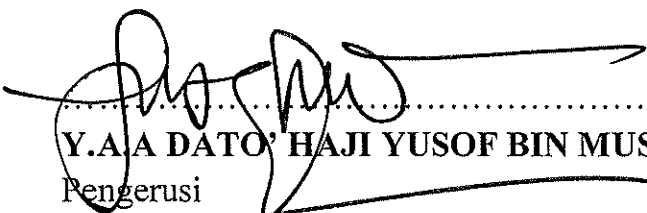
mengambil kira dengan laporan daripada Pusat Perubatan Universiti Malaya yang antara lain menyatakan bahawa pada masa sekarang Responden menghadapi strok. Pada hemat kami, adalah tidak wajar sekiranya kos dikenakan kepada Responden memandangkan beliau tidak mampu menguruskan diri dan juga kes rayuan pada masa sekarang. Oleh yang demikian kami memutuskan kos guaman ini adalah ditanggung oleh pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan setelah meneliti hujah Pemohon 1 dan Pemohon 2, MAKA kami sebulat suara memutuskan:-

- [1] Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 dibenarkan.
- [2] Notis Rayuan Perayu dan kes no. **06000-017-0004-2017** adalah dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

1. 
Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A.A DATO' DR HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN HAJI AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor